



Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

AKTE E

Termsheet und Mustervertrag

Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. / Dr.-Ing. Matthias Knoblauch — DE / EN

Aktenzeichen	R&M/LV-2026/TS-077
Lizenzgeber	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch, Freilassing
Lizenznehmerin	NorthArc Industries, Inc., Middletown DE, USA
Bezug	EP 3 876 543 B1 — Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer
Sachbearbeiterin	Dr. rer. nat. Hedwig Moll, Partnerin
Anlage zur Akte	10. März 2026
Umfang	Deckblatt, Aktenverzeichnis, Anschreiben, Termsheet, Mustervertrag DE/EN, Aktennotiz, Mandatsannahme

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · Mustervertragsmandat Knoblauch / NorthArc Industries

Nr.	Dokument	Datum	Umfang
1	Deckblatt (Az., Übungsakte-Hinweis)	10.03.2026	1 S.
2	Dieses Aktenverzeichnis	10.03.2026	1 S.
3	Anschreiben Dr.-Ing. Knoblauch an die Kanzlei	06.03.2026	1 S.
4	Non-Binding Term Sheet — Patent License Agreement NorthArc Industries / Dr. M. Knoblauch	10.03.2026	3 S.
5	Mustervertrag DE/EN — zweisprachige Patentlizenzvereinbarung (Klauseln § 1 bis § 15, zweiseitig parallel)	10.03.2026	8 S.
6	Interne Aktennotiz Dr. Moll	10.03.2026	1 S.
7	Mandatsannahme- und Honorarvereinbarung	10.03.2026	1 S.

Sachbearbeiterin: Dr. rer. nat. Hedwig Moll (Partnerin, European Patent Attorney). Sekretariat: Frau R. Obermeier.

Hinweis: Der Mustervertrag ist bewusst „clean“ formuliert — im Unterschied zur Akte D enthält er keine der dort eingebauten Fehlersorten. Er dient als Referenzvorlage, deren Platzhalter-Variablen durch die Daten aus dem Termsheet befüllt werden können.



Posteingang Kanzlei — Anschreiben des Mandanten

Anschreiben Dr.-Ing. Matthias Knoblauch

Absender: Dr.-Ing. Matthias Knoblauch · Enzianweg 7 · 83395 Freilassing · Tel. 08654 / 66 21 4 ·
knoblauch.freilassing@t-online.de

An: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB · z. Hd. Frau Dr. Moll · Widenmayerstraße 47 ·
80538 München

Freilassing, 6. März 2026

**Betreff: Lizenzanfrage NorthArc Industries, Inc. — EP 3 876 543 B1
„Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer für Turboproptriebwerke mit schaltbarer
Resonanzkammer“**

Sehr geehrte Frau Dr. Moll,

ich weiß kaum, wo ich anfangen soll — mir ist etwas widerfahren, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Sie erinnern sich an unser Telefonat im Januar, als ich Ihnen berichtete, dass ich meinen Pulsationsdämpfer auf der Aerospace-Tech-Messe in Friedrichshafen vorgeführt hatte. Zwei Wochen später rief mich eine Dr. Kimberly Vance von **NorthArc Industries** an, dem US-Konzern für Luftfahrt-Hydraulik-Systeme. Sie sagte, man habe mein Patent EP 3 876 543 B1 „auf dem Schirm“ und möchte **exklusiv für die ganze Welt** lizenzieren. Ich habe erst gedacht, das sei ein Scherz.

Inzwischen haben wir uns zweimal per Video gesprochen und NorthArc hat mir ein vorformuliertes Term Sheet geschickt, das mich — ehrlich gesagt — ein wenig überfordert. Die Zahlen klingen gewaltig (450.000 € upfront, 3,5 % Royalties, Milestones, Minimum Royalties ab Jahr 3) und dann ist da die Schiedsklausel ICC Zürich.

Sie und Herr Dr. Ravenstein haben mir 2019 schon mit der Anmeldung weitergeholfen (damals noch als DE-Anmeldung, Az. R&M/PA-2019/KN-112) und ich möchte Ihnen das Mandat auch diesmal erteilen. Bitte lassen Sie uns gemeinsam ein **sauberes Termsheet** und daraus einen **zweisprachigen Mustervertrag (Deutsch / Englisch)** erstellen, damit ich die Sache von meiner Seite aus ordentlich unterzeichnen kann. Die Gegenseite drängt — bis Ende April soll unterschrieben sein, da NorthArc die Technologie in ihrem Typenprüfungslauf 2026/27 einsetzen möchte.

Mir ist besonders wichtig: (a) dass meine **Weiterentwicklungen** nicht automatisch bei NorthArc landen — ich möchte frei weiterforschen; (b) dass ich die **Eintragung** als Erfinder behalte; (c) dass die Sache unter **deutschem Recht** läuft. Alles Weitere überlasse ich Ihrer Expertise.

Für Ihre Mühe im Voraus vielen herzlichen Dank — Sie helfen mir aus einer Situation, in der ich ohne patentrechtlichen Beistand nur Fehler machen würde.

Mit herzlichen Grüßen aus dem bayerischen Voralpenland


Dr.-Ing. Matthias Knoblauch
Erfinder · Freilassing, 06.03.2026

Anlage: Entwurf Term Sheet NorthArc (Fassung 28.02.2026) — 3 S.



Dok. 4 — Non-Binding Term Sheet

Non-Binding Term Sheet — Patent License Agreement

NorthArc Industries, Inc. / Dr.-Ing. Matthias Knoblauch

Licensors	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch, natural person — Enzianweg 7, 83395 Freilassing, Federal Republic of Germany
Licensee	NorthArc Industries, Inc., a Delaware corporation — 450 Elliott Drive, Middletown, DE 19709, United States of America; acting through its Senior VP Licensing, Dr. Kimberly A. Vance; European IP affairs: NorthArc IP GmbH, Augustaanlage 32, 68165 Mannheim
Effective Date	Date of last signature hereon (scheduled 10 March 2026)
Reference	Patent Family centred on EP 3 876 543 B1 — „Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer für Turboproptriebwerke mit schaltbarer Resonanzkammer“ — Filing date 05.02.2020, Grant 14.12.2024

The Parties intend to enter into a definitive Patent License Agreement on the basis of the following principal commercial and legal terms. Save as expressly provided in Section 17 below, this Term Sheet is **non-binding** and subject to negotiation of definitive documentation and internal governance approvals on the Licensee side.

- Licensed IP**
EP 3 876 543 B1 including all national parts thereof (DE, FR, GB, IT, ES, NL, BE, AT, CH, SE, PL) and the US family member US 11,876,543 B2, together with any continuations, divisionals, reissues, reexaminations and foreign counterparts (the “**Patent Family**”).
- Territory**
Worldwide, i.e. all jurisdictions in which the Patent Family is granted or pending, without geographical limitation.
- Field of Use**
Fuel-delivery pulsation damping systems for civil and military turboprop and turboshaft aero-engines, auxiliary power units and derivative rotating-wing applications.
- Nature of License**
Sole and exclusive license, to the exclusion of the Licensors himself; with the right for Licensee to grant **sublicenses within its group of companies only** (affiliates controlled by ≥ 50 % of voting rights); third-party sublicensing requires prior written consent of Licensors.
- Term**
Initial term of **ten (10) years** from the Effective Date, with automatic renewal for two consecutive periods of two (2) years each, unless either Party gives written notice of non-renewal at least twelve (12) months prior to the then-current expiry; in any event, the License terminates upon expiry of the last valid claim of the Patent Family.
- Upfront Fee**
€ 450,000 (four hundred fifty thousand Euro), payable as a one-off non-refundable sum within thirty (30) days after the Effective Date, net of any withholding or transfer taxes lawfully imposed on Licensee in the United States.
- Running Royalty**
3.5 % of Net Sales of Licensed Products (to be defined in §§ 1, 5 of the definitive Agreement), reported quarterly and payable within forty-five (45) days of the end of each calendar quarter.

8. Milestone Payments

(i) **€ 150,000** upon completion of technical qualification (TRL 8 equivalent); (ii) **€ 250,000** upon FAA and/or EASA type certification of the first aircraft engine incorporating a Licensed Product; (iii) **€ 500,000** upon the first production calendar year in which cumulative Net Sales equal or exceed USD 5,000,000.

9. Minimum Annual Royalty (MAR)

From and after the third (3rd) full calendar year after the Effective Date, a Minimum Annual Royalty of **€ 80,000 p.a.** shall apply, creditable against running royalties actually paid in the same calendar year.

10. Audit & Reporting

Licensee to keep complete and accurate books and records relating to Net Sales; Licensor may, no more than once per calendar year upon thirty (30) days' written notice, instruct an independent certified public accountant (subject to NDA) to audit such records. Underpayments > 5 % to be borne by Licensee including audit fees.

11. Late-Payment Interest

Overdue amounts shall bear simple interest at a rate of **nine (9) percentage points above the base rate** (§ 247 BGB) per annum, without prejudice to any further damages.

12. Improvements & Grant-Back

All improvements and derivative developments *made by Licensee* and relating to the Licensed IP shall be licensed back to Licensor on a **non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual basis**, including the right for Licensor to continue his own research and teaching activities. Licensor's own improvements remain with Licensor.

13. Enforcement

Licensee is entitled to pursue infringers in its own name after prior written notice to Licensor; costs and expenses of enforcement borne by the enforcing Party; **net recoveries shall be shared 60 / 40 in favour of the enforcing Party**, after reimbursement of out-of-pocket costs.

14. Representations & Warranties

Licensor warrants ownership of the Patent Family, power and authority to grant the License, and absence of third-party security interests as of the Effective Date. No warranty as to validity, enforceability or freedom-to-operate beyond the foregoing.

15. Governing Law

Laws of the Federal Republic of Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and its conflict-of-laws rules.

16. Dispute Resolution

ICC Arbitration, seat **Zurich, Switzerland**, language of the proceedings **English, three (3) arbitrators** appointed in accordance with the ICC Rules then in force. Emergency / interim relief before ordinary courts shall remain permissible.

17. Binding / Non-Binding

This Term Sheet is **non-binding**, save for the following sections which are binding upon signature: (a) **Confidentiality** — each Party shall treat the existence and content of these negotiations as strictly confidential for a period of three (3) years; (b) **Exclusivity of Negotiation** — Licensor undertakes not to negotiate, solicit or accept offers from any third party regarding the Licensed IP for a period of ninety (90) days from signature hereof; (c) **Governing Law** — the clauses on Governing Law and Dispute Resolution above shall apply to any dispute arising out of or relating to these binding sections.

18. Miscellaneous

Definitive Agreement to be executed bilingual (German / English), both versions equally authoritative; in case of irreconcilable conflict, the **German version prevails**. Data protection in accordance with GDPR / EU Regulation 2016/679. No violation of competition law (Art. 101 TFEU, § 1 GWB) intended.

Signatures — Executed in two counterparts, one per Party

Place: Mannheim / Freilassing · Date: 10 March 2026

For NorthArc Industries, Inc.**Licensor / Lizenzgeber***Kimberly A. Vance***Dr. Kimberly A. Vance**Senior Vice President, Licensing
Mannheim, 10 March 2026*M. Knoblauch***Dr.-Ing. Matthias Knoblauch**

natürliche Person · Freilassing, 10.03.2026

— End of Term Sheet —



Dok. 5 — Mustervertrag DE / EN (zweisprachige Vorlage)

Patentlizenzvereinbarung · Patent License Agreement

Zweispaltige Mustervorlage — deutsche Fassung links · English version right. Platzhalter in doppelten geschweiften Klammern werden aus dem Termsheet befüllt.

Platzhalter-Variablen / Placeholder Variables (Befüllung aus Termsheet):

{{PARTY_A}}	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch
{{PARTY_A_ADDRESS}}	Enzianweg 7, 83395 Freilassing, Germany
{{PARTY_B}}	NorthArc Industries, Inc.
{{PARTY_B_ADDRESS}}	450 Elliott Drive, Middletown, DE 19709, USA
{{PATENT_NUMBER}}	EP 3 876 543 B1 (+ US 11,876,543 B2)
{{PATENT_TITLE}}	Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer ...
{{TERRITORY}}	worldwide / weltweit
{{FIELD_OF_USE}}	Turboprop / Turboshaft aero-engine fuel systems
{{EXCLUSIVITY}}	ausschließlich, auch gegenüber Lizenzgeber / sole and exclusive
{{TERM_YEARS}}	10 Jahre + 2×2 Jahre Verlängerung
{{UPFRONT_FEE}}	€ 450.000
{{ROYALTY_RATE}}	3,5 % der Nettoumsätze
{{MILESTONE_TABLE}}	Anhang 1 (150/250/500 T€)
{{MINIMUM_ROYALTY}}	€ 80.000 p.a. ab Jahr 3
{{GRANT_BACK}}	nicht-ausschließlich, unentgeltlich, weltweit
{{GOVERNING_LAW}}	deutsches Recht / German law
{{DISPUTE_FORUM}}	Zürich (ICC)
{{EFFECTIVE_DATE}}	10.03.2026
{{SIGNATURE_BLOCK_A}}	Dr.-Ing. M. Knoblauch, Freilassing
{{SIGNATURE_BLOCK_B}}	Dr. K. A. Vance, NorthArc Industries, Inc.

— Folgeseiten: Vertragstext zweispaltig —

§ 1 Präambel | Section 1 Recitals

Diese **Patentlizenzvereinbarung** (nachfolgend „**Vereinbarung**“) wird geschlossen zwischen

{{PARTY_A}}, {{PARTY_A_ADDRESS}}
(nachfolgend „**Lizenzgeber**“), und

{{PARTY_B}}, {{PARTY_B_ADDRESS}}
(nachfolgend „**Lizenznehmerin**“); Lizenzgeber und Lizenznehmerin einzeln auch „**Partei**“, gemeinsam „**Parteien**“.

Der Lizenzgeber ist Inhaber des europäischen Patents {{PATENT_NUMBER}} „{{PATENT_TITLE}}“ einschließlich aller nationalen Teile und der Mitglieder derselben Patentfamilie (nachfolgend die „**Lizenz-Patente**“). Die Lizenznehmerin beabsichtigt, die Lizenz-Patente gewerblich zu verwerten. Die Parteien schließen daher diese Vereinbarung.

This **Patent License Agreement** (hereinafter the „**Agreement**“) is entered into by and between

{{PARTY_A}}, {{PARTY_A_ADDRESS}}
(hereinafter „**Licensor**“), and

{{PARTY_B}}, {{PARTY_B_ADDRESS}}
(hereinafter „**Licensee**“); Licensor and Licensee individually also a „**Party**“, collectively the „**Parties**“.

Licensor is the proprietor of European patent {{PATENT_NUMBER}} entitled „{{PATENT_TITLE}}“ including all national parts thereof and all members of the same patent family (hereinafter the „**Licensed Patents**“). Licensee intends to commercialise the Licensed Patents. The Parties therefore enter into this Agreement.

§ 2 Definitionen | Section 2 Definitions

„**Lizenzprodukte**“ sind alle Erzeugnisse, Bauteile, Systeme oder Verfahren, die in den Schutzbereich mindestens eines Anspruchs der Lizenz-Patente fallen.

„**Nettoumsätze**“ sind die Bruttoumsätze der Lizenznehmerin aus dem Verkauf von Lizenzprodukten an nicht-verbundene Dritte, abzüglich üblicher Nachlässe, Rückvergütungen, Transport- und Verpackungskosten sowie gesetzlicher Umsatzsteuer; konzerninterne Umsätze bleiben außer Betracht, bis ein Weiterverkauf an Dritte erfolgt.

„**Effective Date**“ / **Wirksamkeitstag** ist {{EFFECTIVE_DATE}}.

„**Territorium**“ ist {{TERRITORY}}.

„**Anwendungsgebiet**“ / **Field of Use** ist {{FIELD_OF_USE}}.

„**Licensed Products**“ means any products, components, systems or processes the manufacture, use or sale of which would, but for the license granted herein, infringe at least one claim of the Licensed Patents.

„**Net Sales**“ means Licensee’s gross invoiced sales of Licensed Products to unaffiliated third parties, less customary trade discounts, rebates, freight and packaging, and statutory value-added tax; intra-group transfers shall be disregarded until on-sold to a third party.

„**Effective Date**“ means {{EFFECTIVE_DATE}}.

„**Territory**“ means {{TERRITORY}}.

„**Field of Use**“ means {{FIELD_OF_USE}}.

§ 3 Lizenzerteilung | Section 3 Grant of License

Der Lizenzgeber erteilt der Lizenznehmerin hiermit eine Lizenz an den Lizenz-Patenten zur Herstellung, Anwendung, zum Anbieten, Inverkehrbringen und zur Einfuhr von Lizenzprodukten innerhalb des Anwendungsgebiets und innerhalb des Territoriums. Die Lizenz ist **{{EXCLUSIVITY}}**.

Licensor hereby grants to Licensee a license under the Licensed Patents to make, have made, use, offer for sale, sell and import Licensed Products within the Field of Use and within the Territory. The license is **{{EXCLUSIVITY}}**.

§ 3 Lizenzerteilung | Section 3 Grant of License

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, Unterlizenzen **innerhalb ihres Konzerns** (verbundene Unternehmen i.S.v. §§ 15 ff. AktG, Kontrollmehrheit $\geq 50\%$ der Stimmrechte) zu erteilen; die Erteilung von Unterlizenzen an konzernfremde Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

Erfinder- und Urheberpersönlichkeitsrechte verbleiben unberührt beim Lizenzgeber; insbesondere bleibt dessen Recht auf Nennung als Erfinder nach §§ 37, 63 PatG unberührt und unübertragbar.

Licensee shall be entitled to grant sublicenses **within its group of companies** (affiliates within the meaning of §§ 15 et seq. AktG with a controlling majority of at least 50 % of voting rights); sublicensing to third parties outside the group requires Licensor's prior written consent.

The inventor's moral rights remain with Licensor; in particular, the right to be named as inventor pursuant to §§ 37, 63 German Patent Act (PatG) shall remain unaffected and non-transferable.

§ 4 Lizenzgebiet | Section 4 Territory

Das Territorium umfasst {{TERRITORY}}. Eine Erstreckung der Lizenz auf weitere Schutzrechtsmitglieder, die nach dem Wirksamkeitstag erteilt oder veröffentlicht werden, erfolgt automatisch, sofern sie derselben Patentfamilie angehören.

Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, Export- und Ausfuhrkontrollvorschriften, insbesondere der EU-Dual-Use-Verordnung und des US-EAR, bei der Nutzung der Lizenz-Patente zu beachten.

The Territory comprises {{TERRITORY}}. The license shall automatically extend to any further patents of the same patent family which are granted or published after the Effective Date.

Licensee shall comply with applicable export and trade-control rules, in particular the EU Dual-Use Regulation and the U.S. Export Administration Regulations (EAR), in its use of the Licensed Patents.

§ 5 Gebühren, Lizenzgebühren, Meilensteine | Section 5 Fees, Royalties, Milestones

Die Lizenznehmerin zahlt an den Lizenzgeber eine einmalige Antrittsgebühr in Höhe von {{UPFRONT_FEE}}, fällig und zahlbar binnen dreißig (30) Tagen nach dem Wirksamkeitstag auf das vom Lizenzgeber benannte Konto.

Zusätzlich zahlt die Lizenznehmerin laufende Lizenzgebühren in Höhe von {{ROYALTY_RATE}} auf die Nettoumsätze der Lizenzprodukte. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise; Zahlung innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Quartalsende.

Meilensteinzahlungen werden gemäß {{MILESTONE_TABLE}} geleistet. Jede Meilensteinzahlung ist einmalig und wird innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses fällig.

Licensee shall pay Licensor a one-off upfront fee of {{UPFRONT_FEE}}, due and payable within thirty (30) days after the Effective Date to the account designated by Licensor.

In addition, Licensee shall pay running royalties of {{ROYALTY_RATE}} on Net Sales of Licensed Products. Royalties shall be reported and paid on a quarterly basis, within forty-five (45) days after the end of each calendar quarter.

Milestone payments shall be made as set out in {{MILESTONE_TABLE}}. Each milestone payment is a one-off amount, due within thirty (30) days after occurrence of the relevant trigger event.

§ 5 Gebühren, Lizenzgebühren, Meilensteine | Section 5 Fees, Royalties, Milestones

Ab dem dritten (3.) vollständigen Kalenderjahr nach dem Wirksamkeitstag gilt eine **Mindestlizenzgebühr** in Höhe von {{MINIMUM_ROYALTY}} pro Kalenderjahr; tatsächlich geleistete laufende Lizenzgebühren desselben Jahres werden hierauf angerechnet.

Bei Zahlungsverzug schuldet die Lizenznehmerin Zinsen in Höhe von **neun (9) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** (§ 247 BGB) p.a.; weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

As from the third (3rd) full calendar year after the Effective Date, a **Minimum Annual Royalty** of {{MINIMUM_ROYALTY}} per calendar year shall apply; running royalties actually paid in the same calendar year shall be credited against such minimum.

In the event of late payment, Licensee shall owe interest at a rate of **nine (9) percentage points above the base rate** (§ 247 BGB) per annum; any further damages shall remain unaffected.

§ 6 Berichtspflichten & Audit | Section 6 Reporting & Audit

Die Lizenznehmerin führt vollständige und ordnungsgemäße Bücher über alle Vorgänge, die für die Berechnung der Lizenzgebühren von Bedeutung sind, und bewahrt diese mindestens für die Dauer von fünf (5) Jahren auf.

Der Lizenzgeber ist berechtigt, höchstens einmal pro Kalenderjahr mit einer Vorankündigung von dreißig (30) Tagen einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer (unter Vertraulichkeitsvereinbarung) mit der Prüfung dieser Bücher zu beauftragen. Ergibt die Prüfung eine Unterzahlung von mehr als 5 %, trägt die Lizenznehmerin die Prüfkosten.

Licensee shall keep complete and proper books and records of all matters relevant to the calculation of royalties, and shall retain such records for a period of not less than five (5) years.

Licensor may, no more than once per calendar year upon thirty (30) days' prior notice, instruct an independent certified public accountant (under NDA) to audit such books and records. Where the audit reveals an underpayment exceeding 5 %, Licensee shall bear the reasonable costs of the audit.

§ 7 Verbesserungen & Grant-Back | Section 7 Improvements & Grant-Back

Alle Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die die Lizenznehmerin in Bezug auf die Lizenz-Patente schafft, werden dem Lizenzgeber im Umfang von {{GRANT_BACK}} zurücklizenziert; der Lizenzgeber darf eigene Verbesserungen frei nutzen und weiterentwickeln.

Die Parteien verpflichten sich, einander über wesentliche Weiterentwicklungen, die Einfluss auf den Schutzbereich der Lizenz-Patente haben können, unverzüglich zu unterrichten.

All improvements and derivative developments made by Licensee in respect of the Licensed Patents shall be licensed back to Licensor to the extent set out in {{GRANT_BACK}}; Licensor shall remain free to use and further develop his own improvements.

The Parties undertake to inform one another promptly of any material developments that may affect the scope of protection of the Licensed Patents.

§ 8 Schutzrechtsdurchsetzung | Section 8 Enforcement

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, Verletzungen der Lizenz-Patente durch Dritte im eigenen Namen zu verfolgen, nach vorheriger schriftlicher Anzeige an den Lizenzgeber. Die Kosten des Vorgehens trägt die durchsetzende Partei.

Licensee shall be entitled to pursue infringements of the Licensed Patents by third parties in its own name, upon prior written notice to Licensor. Costs of enforcement shall be borne by the enforcing Party.

§ 8 Schutzrechtsdurchsetzung | Section 8 Enforcement

Netto-Erlöse aus erfolgreichem Vorgehen (nach Abzug der nachgewiesenen Kosten der durchsetzenden Partei) werden im Verhältnis **60 / 40 zugunsten der durchsetzenden Partei** aufgeteilt. Verweigert die Lizenznehmerin das Vorgehen, ist der Lizenzgeber nach erneuter schriftlicher Aufforderung berechtigt, selbst vorzugehen.

Net recoveries from successful enforcement (after reimbursement of the enforcing Party's documented costs) shall be apportioned **60 / 40 in favour of the enforcing Party**. Should Licensee decline to enforce, Licensors shall be entitled, upon a further written request, to pursue enforcement itself.

§ 9 Gewährleistung | Section 9 Warranties

Der Lizenzgeber garantiert, dass er zum Wirksamkeitstag Inhaber der Lizenz-Patente ist und befugt, die in dieser Vereinbarung geregelte Lizenz zu erteilen, und dass keine dinglichen Rechte Dritter an den Lizenz-Patenten bestehen, die der Erteilung entgegenstünden.

Darüber hinaus übernimmt der Lizenzgeber keine Gewähr für die Rechtsbeständigkeit, den Umfang der Durchsetzbarkeit oder die Freiheit von Rechten Dritter (Freedom-to-Operate); entsprechende Prüfungen obliegen der Lizenznehmerin.

Licensors warrants that, as of the Effective Date, he owns the Licensed Patents and has the power and authority to grant the license set out herein, and that there are no third-party security interests or encumbrances on the Licensed Patents which would prevent such grant.

Beyond the foregoing, Licensors makes no warranty as to validity, enforceability or freedom-to-operate; such assessments are the responsibility of Licensee.

§ 10 Haftung | Section 10 Liability

Die Parteien haften einander nach den gesetzlichen Vorschriften. Ein Haftungsausschluss für **Vorsatz** findet nicht statt (§ 276 Abs. 3 BGB); die Haftung für grobe Fahrlässigkeit bleibt ebenfalls unberührt.

Für leichte Fahrlässigkeit wird die Haftung der Parteien auf den bei Vertragsschluss vernünftigerweise vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt und der Höhe nach auf die im vorangegangenen Vertragsjahr geleisteten Lizenzzahlungen, mindestens jedoch auf 1.000.000 € beschränkt.

The Parties shall be liable to one another in accordance with applicable statutory law. Liability for **wilful misconduct** shall not be excluded (§ 276 para. 3 BGB); liability for gross negligence shall likewise remain unaffected.

For ordinary negligence, each Party's liability shall be limited to the typical and reasonably foreseeable damages at the time of conclusion of this Agreement, and capped at the amount of royalties paid in the preceding contract year, but in any case not less than € 1,000,000.

§ 11 Laufzeit & Beendigung | Section 11 Term & Termination

Diese Vereinbarung tritt am Wirksamkeitstag in Kraft und läuft **{{TERM_YEARS}}**. Sie verlängert sich anschließend automatisch zweimal um je zwei (2) Jahre, wenn nicht eine Partei spätestens zwölf (12) Monate vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit schriftlich kündigt. Sie endet in jedem Fall mit Ablauf des letzten Lizenz-Patents.

This Agreement shall take effect on the Effective Date and run for **{{TERM_YEARS}}**. Thereafter it shall automatically renew twice for two (2) additional years each, unless either Party gives written notice of non-renewal at least twelve (12) months prior to the then-current expiry. In any event it shall terminate upon expiry of the last Licensed Patent.

§ 11 Laufzeit & Beendigung | Section 11 Term & Termination

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die wesentliche Verletzung vertraglicher Hauptpflichten, die trotz schriftlicher Mahnung und einer Frist von dreißig (30) Tagen nicht abgestellt wird, sowie die Eröffnung eines Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der anderen Partei.

Nach Beendigung erlöschen die Rechte der Lizenznehmerin an den Lizenz-Patenten; angefangene Lieferverpflichtungen dürfen binnen einer Auslaufzeit von sechs (6) Monaten abgewickelt werden, wobei laufende Lizenzgebühren weiterhin geschuldet sind.

Each Party's right to terminate this Agreement for cause shall remain unaffected. Cause shall be deemed to exist in particular upon a material breach of principal obligations not remedied despite written warning and a grace period of thirty (30) days, as well as upon the opening of insolvency or comparable proceedings over the assets of the other Party.

Upon termination, Licensee's rights under the Licensed Patents shall lapse; outstanding delivery obligations may be performed within a six (6)-month sell-off period, subject to continued payment of running royalties.

§ 12 Vertraulichkeit | Section 12 Confidentiality

Die Parteien behandeln alle im Rahmen dieser Vereinbarung erhaltenen nicht-öffentlichen Informationen als vertraulich und verwenden sie ausschließlich zu den Zwecken dieser Vereinbarung. Die Vertraulichkeitspflicht gilt für die Laufzeit der Vereinbarung und fünf (5) Jahre darüber hinaus.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und dem BDSG.

Each Party shall treat any non-public information received under this Agreement as confidential and shall use it solely for the purposes of this Agreement. The confidentiality obligation shall apply for the term of this Agreement and a period of five (5) years thereafter.

Processing of personal data shall comply with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

§ 13 Anwendbares Recht | Section 13 Governing Law

Diese Vereinbarung unterliegt **{{GOVERNING_LAW}}** unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und des deutschen internationalen Privatrechts, soweit letzteres auf ausländisches Recht verweist.

This Agreement shall be governed by **{{GOVERNING_LAW}}** to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and of German international private law to the extent that the latter refers to foreign law.

§ 14 Streitbeilegung | Section 14 Dispute Resolution

Alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, einschließlich Fragen ihrer Wirksamkeit, werden endgültig nach der **ICC-Schiedsordnung** durch drei (3) Schiedsrichter entschieden. **Schiedsort ist {{DISPUTE_FORUM}}**; Verfahrenssprache ist Englisch. Einstweiliger Rechtsschutz durch staatliche Gerichte bleibt zulässig.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including questions of its validity, shall be finally settled under the **ICC Rules of Arbitration** by three (3) arbitrators. **The seat of arbitration is {{DISPUTE_FORUM}}**; the language of the proceedings is English. Interim relief before ordinary courts shall remain permissible.

§ 15 Schlussbestimmungen | Section 15 Miscellaneous

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht durch Individualabrede zwingend anderes gilt.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt; die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn am nächsten kommt.

Diese Vereinbarung ist in deutscher und englischer Sprache ausgefertigt; beide Fassungen sind gleichermaßen verbindlich. Bei unauflösbaren Widersprüchen hat die **deutsche Fassung Vorrang**.

Ausgefertigt am {{EFFECTIVE_DATE}}.

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Any amendment or supplement to this Agreement, including this written-form clause, shall require written form for its validity, save where an individually agreed arrangement mandatorily provides otherwise.

Should any provision of this Agreement be or become invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected; the invalid provision shall be replaced by a valid rule which most closely reflects the economic intent of the Parties.

This Agreement has been executed in German and English; both versions shall be equally authoritative. In the event of an irreconcilable conflict, the **German version shall prevail**.

Executed on {{EFFECTIVE_DATE}}.

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Unterschriften · Signatures — Unterschriftsfelder in der Mustervorlage bleiben zunächst *leer* und werden bei Vertragsschluss gesetzt.

Für den Lizenzgeber / For Licensor

Für die Lizenznehmerin / For Licensee

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

Ort, Datum / Place, Date: _____

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Ort, Datum / Place, Date: _____

— Ende der Mustervorlage · End of Template —



Dok. 6 — Interne Aktennotiz

Interne Aktennotiz — Dr. rer. nat. Hedwig Moll

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · München, 10. März 2026 · an: Akte / Ravenstein / Sekretariat

Vorgang: Mandat Dr.-Ing. Knoblauch — Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. zur EP 3 876 543 B1 („Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer“). Eingang Anschreiben 06.03.2026. Bisher: Telefonat 11.02.2026 (K./V./HM, 25 min), Video-Call 24.02.2026 (90 min) mit Dr. Vance (NorthArc, Senior VP Licensing) und deren Counsel B. Tan (NorthArc IP GmbH Mannheim).

Bewertung der Dealstruktur:

- **Kommerziell ausgewogen.** Upfront 450 T€ + 3,5 % Royalty + gestaffelte Milestones + MAR ab Jahr 3 liegen im marktüblichen Korridor für luftfahrttechnische Spezialkomponenten mit erteiltem Patent. Für einen Einzelerfinder ist die Struktur besonders attraktiv, weil die Milestones an realistische Zertifizierungsereignisse (FAA/EASA-Typzulassung) gekoppelt sind.
- **Exklusivität (auch gegen Lizenzgeber) annehmbar**, weil der Mandant selbst über keine eigenen Fertigungs- oder Vertriebskapazitäten verfügt und seine weiteren Forschungstätigkeiten über den Grant-Back (§ 7) geschützt werden.
- **Enforcement 60/40** zu Gunsten der durchsetzenden Partei entspricht der Praxis bei „exclusive-licensee-first“-Strukturen; Opt-in-Recht des Lizenzgebers ist in § 8 Abs. 2 gesichert.
- **ICC Zürich, 3 Schiedsrichter, Englisch:** für einen grenzüberschreitenden Vertrag mit US-Partei vertretbar; deutsches materielles Recht bleibt anwendbar, CISG ausdrücklich ausgeschlossen — damit gelten BGB/HGB und die einschlägigen Grundsätze zur Patentlizenzierung.

Arbeitsauftrag:

1. Termsheet-Fassung 10.03.2026 finalisieren, gegenzeichnen lassen und an NorthArc zurücksenden (Fristen: Unterzeichnung bis 12.03.; Exklusivitäts-sperre für Mandanten 90 Tage).
2. Zweisprachigen Mustervertrag (§§ 1–15, DE/EN parallel) mit Platzhalter-Variablen als Vorlage bereitstellen — **clean-Fassung ohne die Fehler der Akte D** (keine Übertragung von Erfinderpersönlichkeitsrechten, keine Preisbindung, kein Haftungsausschluss für Vorsatz, keine qualifizierte Schriftformklausel mit mündlicher Abbedingung, keine widersprüchliche Exklusivitätsregelung, kein in der EU/DE-Territoriumsfehler, keine Referenzfehler bei Patentnummern).
3. KI-Übung: Teilnehmer:innen sollen die Platzhalter {{PARTY_A}} ... {{SIGNATURE_BLOCK_B}} automatisiert aus den Termsheet-Daten befüllen und die gespiegelte DE/EN-Konsistenz prüfen.
4. Nach Befüllung Review durch HM vor Weiterleitung an den Mandanten.
5. Steuerliche Fragen (Quellensteuer DBA-DE/USA) mit StB-Partner Niedermayer kurz abklären — *außerhalb des Mandatsumfangs.*

Wiedervorlage: 17.03.2026 nach Rückmeldung NorthArc IP GmbH.

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll

Partnerin · Patentanwältin · European Patent Attorney
Ravenstein & Moll PartG mbB · München, 10.03.2026

Dok. 7 — Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Mandatsannahme · Honorarvereinbarung

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · München, 10. März 2026

An Herrn Dr.-Ing. Matthias Knoblauch · Enzianweg 7 · 83395 Freilassing

Sehr geehrter Herr Dr. Knoblauch,

wir bestätigen die Übernahme Ihres Mandats in der Angelegenheit **Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. / EP 3 876 543 B1**. Sachbearbeiterin ist Partnerin Frau **Dr. rer. nat. Hedwig Moll**, vertretend Partner Herr **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**. Das Mandat umfasst:

(i) Prüfung und Finalisierung des Non-Binding Term Sheet; (ii) Erstellung der zweisprachigen Patentlizenzvereinbarung (DE/EN) auf Basis der Kanzlei-Mustervorlage R&M-Standard-LV-2024; (iii) Verhandlungsunterstützung gegenüber NorthArc Industries, Inc. und NorthArc IP GmbH; (iv) Begleitung bis zur Unterzeichnung einschließlich steuerlicher Abstimmung im Umfang eines kurzen Kurzgutachtens (DBA-Quellensteuer USA).

Honorar

Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand auf Basis unserer hausüblichen Stundensätze: Partner 420 € netto / h, angestellter PatAnwalt 290 € netto / h, Sekretariat 95 € netto / h. Reisezeiten werden zu 50 % abgerechnet. Gebührenschatzung für den Gesamtauftrag: **18.000 € bis 26.000 € netto**, zzgl. USt. und Auslagen; Abrechnung monatlich. Ein Kostenvorschuss von **7.500 € netto** ist mit Mandatsannahme fällig.

Für den ausschließlichen Gerichtsstand gilt München. Die Allgemeinen Mandatsbedingungen der Kanzlei (Stand 01/2026) sind beigelegt. Mit Rücksendung der unterschriebenen Zweitschrift erklären Sie Ihr Einverständnis.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sichern Ihnen unsere volle Unterstützung in dieser für Sie außergewöhnlichen Angelegenheit zu.

*F. Ravenstein***Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**Partner · Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 10.03.2026*H. Moll***Dr. rer. nat. Hedwig Moll**Partnerin · Patentanwältin · European Patent Attorney
München, 10.03.2026

Einverstanden · Mandant:

*M. Knoblauch***Dr.-Ing. Matthias Knoblauch**

Mandant · Freilassing, 10.03.2026